

1501095-08.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira
Comarca: Piracicaba
Foro: Foro de Piracicaba
Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13417-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo nº 1501095-08.2021.8.26.0599 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501095-08.2021.8.26.0599

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2187752/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 18997019 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 1934/21/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2187752 - 02º D.P. PIRACICABA, 1934/21/922 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADELMO FERREIRA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juízo de Direito: Dra. Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

VISTOS.

ADELMO FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 12 de julho de 2021, por volta de 19h00, na Rua Monsenhor Bastos, nº 1.298, Jardim Oriente, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, trazia consigo e guardava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 126 (cento e vinte seis) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 25,2g (vinte e cinco gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o réu - que ostenta condenações criminais definitivas - estava comercializando drogas no endereço acima descrito. Estratégia comum no tráfico, trazia poucas porções consigo e escondia maiores quantidades em local próximo de seu "ponto de venda".

Ocorre que sua atividade foi visualizada por um transeunte e detalhadamente comunicada a policiais militares em patrulhamento - "indivíduo trajando calça preta, camisa azul e com um braço enfaixado, possivelmente escondendo as drogas na roda de um trailer estacionado no local".

Na averiguação policial, Adelmo - que ostentava as características informadas (fls. 67/69) - foi avistado na companhia de Ygor Esteves Zagi. Com a aproximação pessoal, dispensou 06 (seis) eppendorfs de cocaína no chão e tentou sair disfarçadamente, sendo abordado.

No trailer estacionado a cerca de três metros do local da abordagem foram localizados, escondidos na roda, 120 (cento e vinte) eppendorfs idênticos àqueles dispensados pelo denunciado e R\$13,00 (treze reais) em espécie (foto fls. 17).

Na Delegacia, Ygor Esteves Zagi disse que estava no local para adquirir drogas de Adelmo, como já fez em outras oportunidades (fls. 07/08), enquanto este ficou silente (fls. 07/08).

Em exame pericial, foi constatada a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (auto de exibição fls. 16, foto fls. 17 e laudo pericial de constatação fls. 16/12).

Diante das circunstâncias, em especial a informação recebida pelos policiais, a visualização de movimentação típica da traficância, a elevada quantidade e nocividade da substância apreendida e as condições pessoais, bem como a apreensão de dinheiro em espécie, é certo que o réu trazia consigo e guardava os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida (fls. 195/197), sem oferecimento de acordo de não persecução penal (fls. 194), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 198/199).

Notificado (fls. 214), o réu apresentou defesa prévia, na qual requereu a realização de exame de insanidade mental e rejeição da denúncia (fls. 206/211).

A denúncia foi recebida, instaurando-se incidente de insanidade mental (fls. 223/226). O réu foi citado (fls. 252).

Durante a instrução, foram ouvidas 03 testemunhas de acusação e 04 testemunhas de defesa, sendo o réu interrogado (fls. 268/269).

No apenso, o réu foi submetido a exame de insanidade mental (0007523-39.2021.8.26.0451).

O réu foi transferido para hospital de custódia (fls. 417/418).

Encerrada a instrução, em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, reconhecendo-se a semi-imputabilidade do réu (fls. 453/466).

A Defesa pleiteou a absolvição do réu, ante a inexistência de provas suficientes para sua condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, postulou pela desclassificação da conduta para a prática do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, por existirem indícios suficientes para afirmar que o réu é apenas usuário de drogas. Em caso de condenação, requereu que seja observada a causa de diminuição de pena em razão de sua semi-imputabilidade e transferência para regime domiciliar, para dar início a tratamento ambulatorial, em clínica indicada pelo Juízo (fls. 471/478).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 16, na fotografia de fls. 17, no laudo de constatação de fls. 20/22, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 220/222, segundo o qual foi detectada a presença da substância cocaína nos materiais apreendidos.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu permaneceu silente (fls. 07/08).

Em Juízo, o réu alegou que estava com o amigo Ygor. Sua mão está enfaixada desde dois dias antes, em razão de uma cirurgia. Não conseguiria enrolar um baseado. Seu amigo enrolou um baseado com sua própria mão. O policial falou que Ygor tinha comprado "pó", mas não foi isso. Saíram para fumar um baseado e foram abordados. Odeia o policial, porque não falam a verdade. Queria que o policial fosse honesto. Pode não trabalhar e não fazer nada. Só foram fumar um baseado. Mais para baixo pegaram uma maconha. Eles pegaram sua bicicleta, seu celular, sua carteira. Sua pochete ficou na frente do mercado. Não precisa roubar nada. Não vendeu droga para Ygor. Ambos compraram um baseado. Estava com o baseado na boca. Não havia nada perto deles. Não havia droga no trailer. Caiu de moto e, depois, não sabe mais. Tem problema na cabeça, que é remendada. Sua mãe lhe dava dinheiro, para comprar bolacha e droga. Acha que os policiais têm raiva deles (fls. 268/269).

A autoria foi comprovada pelas demais provas produzidas nos autos. Vejamos.

O policial militar Carlos Alberto Morasco contou que estavam de serviço, quando uma pessoa de 53 anos, gordo, baixo, com camisa listrada de branco e preto, passou que naquele endereço, haveria um rapaz com braço quebrado e certa vestimenta fazendo o tráfico de drogas. Ele falou também que olhassem no eixo das rodas do trailer nas proximidades, porque a droga ficava escondida ali. Deslocaram-se ao local e viram o réu e uma terceira pessoa. Assim que avistaram a viatura, eles começaram a caminhar. O réu derrubou 06 microtubos de cocaína. Em revista pessoal, encontraram mais R\$ 13,00, com o réu. O réu só disse que tinha ido ao mercado, negando a propriedade da droga que deixou cair e da droga do trailer. Ygor falou que tinha ido ao local comprar drogas. Havia dinheiro com o réu. Embaixo do trailer, próximo da roda, localizaram mais quites, totalizando 120 microtubos de cocaína, idênticos aos que estava com o réu. Com Ygor, não havia dinheiro ou drogas. O local é ponto de venda de drogas. O réu tinha as mesmas características descritas pelo denunciante. Não conhecia o réu. O réu conseguia se comunicar de forma coerente e conseguiu entender o que ele falava. A dificuldade do réu era o braço quebrado, não notou nenhuma outra dificuldade. Psíquica, o réu não tinha dificuldade (fls. 268/269).

No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar Graziano Ciola Dias, segundo o qual receberam denúncia de que naquela rua estaria ocorrendo tráfico praticado por pessoa com certas vestimentas e com o braço quebrado. No local, surpreenderam o réu na mercancia com outro indivíduo. Quando mandaram que colocassem a mão na cabeça, o réu dispensou 06 pinos de cocaína. A denúncia dizia que a droga ficava num trailer. No trailer, entre as rodas, encontraram mais de 100 porções de cocaína, idênticas àquelas que o réu dispensou., o réu falou que iria ao mercado. O outro indivíduo disse que era usuário e iria comprar 01 pino de cocaína. Com o réu, havia dinheiro, acha que R\$ 13,00. Com o usuário, não havia droga. Não se recorda se havia dinheiro com o usuário. O réu tinha as mesmas características da denúncia. O local é ponto de venda de drogas. Não conhecia o réu. Nessa mesma esquina, tem um supermercado. A postura do réu e suas respostas indicavam que o réu não tinha problema psicológico. Indagado o motivo de ter dispensado a droga, o réu só lhe falou que estava indo ao supermercado (fls. 268/269).

Em solo policial, a testemunha Ygor Esteves Zaghi narrou que tem 19 anos e estava no local, no momento da abordagem. É usuário de drogas e estava no local para comprar drogas de Adelmo, mas quando foi realizar transação, a Polícia chegou e abordado ambos. Já comprou drogas de Adelmo outras vezes. Trabalha com carro. Nunca foi preso. Não sofreu nenhum tipo de violência por parte dos policiais (fls. 06). Em Juízo, estava passando no local e a Polícia o abordou. Foi levado à Delegacia. Estava sozinho. Um amigo dele, o réu, também foi abordado. Estava passando com o amigo Adelmo, quando a viatura passou e os parou. Estavam caminhando, em direção ao Jardim Oriente. Não sabe onde estava a droga apreendida. Não sabe se o réu jogou drogas, quando foi abordado, no chão. Só fuma maconha. Conhece o réu no Jardim Oriente. Estava indo na casa de um outro amigo seu de nome Gabriel. O réu não iria consigo para a casa do Gabriel. Não sabe para onde o réu estava indo. Encontrou o réu na frente do mercado e logo os policiais os abordaram. Não tinha nem droga nem dinheiro consigo. Falou aos policiais que estava ali para

comprar drogas. Não sabe se o réu vende drogas. Ia comprar um baseado, mas não do réu. A molecada estava vendendo drogas. O local é ponto de venda de drogas. Lá é vendido maconha e "pó". Foi ouvido pelo Delegado. Estava comprando drogas do réu. Em 2010, teve um acidente de charrete e não se lembra de quase nada. Não sabe se o réu tem problema de cabeça. Conheceu o réu no Oriente. Fumavam maconha juntos. Tinha R\$ 5,00 para comprar droga. Comprou droga do réu. Ele lhe vendeu um baseado. Comprou a maconha com o réu. Não viu pessoas correndo. Tinha molecada vendendo droga. Comprou maconha do réu (fls. 268/269).

Leonor Reis Valeri contou que vizinha do réu, há 08 meses. Conversavam na frente da casa. O réu tem problema de cabeça e é muito inocente. Ele foi preso perto da casa, em bairros próximos. O réu fuma maconha, pelo que sabe. Que saiba, ele não faz venda de drogas. O réu não trabalha. Depois de ser atropelado, o problema dele agravou muito. Ele não conversa coisa com coisa, esquece o que estava falando. A mãe do réu fala que ele não quer ficar em casa, que ela tem que ir atrás dele, que ele perdia a bicicleta para pessoas na rua (fls. 268/269).

Fagner da Silva afirmou que conhece o réu do bairro onde morou. Cresceu ali. Nunca viu o réu trabalhando, em razão do problema que ele tem. Ele tem problema sério de cabeça, sofreu acidente. Pelo que sabe, o réu fuma maconha. Os pais do réu o sustentam. O vício dele ele sai para rua procurar e acaba encontrando pessoas oportunistas. Desconhece o réu sendo traficante. Ele não sabe lidar com público e com dinheiro, acha que isso não é possível (fls. 268/269).

Delza Ferreira de Oliveira, mãe do réu, narrou que não presenciou a prisão do réu. O réu é pessoa deficiente, não corresponde quase nada, não sabe o que está fazendo e é iludido pelos outros. O réu sofreu um aneurisma e, depois, sofreu um acidente de moto e bateu a cabeça. Tem hora que ele não sabe o que está falando. Ele faz tratamento médico e fez cirurgia na mão, para ver se melhorava, porque ele não mexia dois dedos. Uma parte do cérebro do réu é paralisado e não tem nenhuma melhora, só piora. Ele não trabalha, é vigiado o dia inteiro. No dia da prisão, ele estava em casa e saiu por volta das 18h30, para fumar um baseado e foi pego.

"Jogaram para cima dele". Ele usa maconha. Nesse dia, tinha dado R\$ 10,00 ao réu, para ele comprar maconha. Não conhece Ygor (fls. 268/269).

Delton José de Oliveira, pai do réu, explicou que não presenciou os fatos. O réu saiu de casa por volta de 18h40. Ele saiu de bicicleta sempre nesse horário, para dar uma volta, perto de casa. Antes das 20h0, ele volta para casa. A mente do réu não funciona. Ele não sabe o dia da semana, não consegue contar. Não sabe contar dinheiro. Ele não trabalha. O réu fuma maconha. Não dá dinheiro para que ele compre droga e não sabe como ele arruma o entorpecente. Sua esposa também não dá dinheiro a ele, para esse fim. O réu não vende droga. O réu teve aneurisma e, depois, tomou uma pancada na cabeça. É ele quem sustenta o filho. Não é toda hora que sai atrás do réu, mas quando percebe que ele não está, vão atrás dele. Liberam o réu diariamente para dar uma volta de bicicleta. O médico disse que o quadro do réu não vai melhorar. O réu fica perdido, não sabe para onde voltar (fls. 268/269).

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

O réu, em solo policial, permaneceu em silêncio. Na fase judicial, o réu alegou que tinha fumado um "baseado" com Ygor e, depois, foram abordados. Alegou que nenhuma droga foi apreendida nas proximidades deles e não viu o encontro de drogas no trailer. Negou ter vendido drogas para Ygor.

Os policiais militares narraram que um transeunte que não quis se identificar (senhor gordo e baixo) informou que havia um indivíduo com certas vestimentas e com o braço quebrado, praticando o tráfico de drogas em determinado local e que ele escondia a droga no eixo de um trailer estacionado nas proximidades. Foram ao local e avistaram dois indivíduos numa esquina, um deles com as características delatadas. Assim que perceberam a aproximação da viatura, o indivíduo com as características descritas iniciou caminhada e dispensou no chão 07 microtubos verdes contendo cocaína. Ambos foram abordados. O réu foi identificado e disse que tinha saído do bairro Astúrias para ir ao mercado. No pneu do trailer estacionado a 03 metros de distância de onde o réu foi visualizado, os policiais encontraram 06 quites contendo 120 microtubos verdes de cocaína, semelhantes àqueles dispensados

pelo réu. O outro indivíduo, Ygor, falou que estava ali para adquirir drogas do réu, de quem já havia comprado entorpecentes, mas que não tinha conseguido concretizar a negociação, antes da abordagem policial.

O usuário de drogas Ygor confirmou que foi até o local para comprar entorpecentes de Adelmo, de quem já havia comprado drogas anteriormente. Em audiência, a testemunha Ygor inicialmente se disse amigo do réu, falando que foi adquirir uma porção de maconha, depois, confrontado sobre seu depoimento policial, aduziu que, de fato, comprou drogas do réu.

As testemunhas de defesa nada acrescentaram aos autos, só alegaram que o réu teve um aneurisma e, depois, um acidente de motocicleta, de forma que tem “problema de cabeça” ou de “mente”.

Com efeito, há nos autos duas versões sobre a mesma questão: a do réu, no sentido de que não tinha entorpecentes em seu poder, e a dos policiais militares, segundo os quais visualizaram o réu dispensando parte da droga e localizaram o restante no eixo do trailer, como mencionado pelo denunciante.

Resta saber qual versão merece credibilidade.

Inicialmente, os policiais receberam denúncia de transeunte que indicou pessoa com as características físicas e de vestimentas do réu e o local onde ele escondia a droga.

Aos policiais e à autoridade policial, a testemunha Ygor confirmou que iria adquirir drogas do réu, como tinha feito em outras ocasiões.

Alegou a Defesa que Ygor mentiu ao dizer que adquiriu drogas do réu, porque alegou que só consome maconha e a droga apreendida era cocaína.

Percebeu-se do depoimento de Ygor, que ele não tinha intenção de falar, não conseguia relatar o ocorrido e só após ser confrontado com seu depoimento policial é que confirmou que tinha adquirido drogas do réu.

Não é possível saber qual droga Ygor ia adquirir de Adelmo, no entanto, ficou claro que algum entorpecente seria comprado, tanto que Ygor não tinha nenhum dinheiro com ele, quando da abordagem policial.

Assim, a indicação de Ygor não pode ser afastada.

O depoimento dos policiais, portanto, está associado ao depoimento da testemunha, tornando certa a versão dos primeiros.

Ademais, devemos dar crédito ao depoimento uníssono e seguro dos policiais militares, pois como funcionários públicos, não estão impedidos de depor. Por outro lado, a palavra dos agentes policiais tem validade como prova, em especial quando calcado no depoimento de Ygor.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (AgRg no AREsp n. 2.096.763/T0, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO DO MATERIAL PROSCRITO, CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais militares representam sólido componente de convencimento e, encontrando respaldo em outros elementos de convicção, podem ser invocados para justificar a condenação. Aliás, na falta de qualquer adinículo de prova, suspeitar da veracidade das declarações dos policiais, que, no cumprimento do seu dever funcional, submetem-se diariamente à situação de risco para atuar no combate à narcotraficância, é inadmissível, traduzindo-se, ainda, em postura com a qual o Poder Judiciário não pode coonestar. (STF - HC: 215166 SC 0119154-54.2022.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/06/2022).

"[...] no que atine à questão da validade dos depoimentos funcionais, esta eg. Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé

pública inerente ao depoimento de qualquer servidor estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados". (HC 705.060/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

(...) 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). (...) (AgRg no AREsp 1934729/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022)

Ressalto, ainda, que não há, nos autos, indícios de que os policiais militares quisessem prejudicar o réu, ademais, se quisessem fazê-lo, poderiam fazer com quantidade inferior de drogas.

Assim, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprova a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11).

No caso dos autos, sobre a destinação da droga, o réu nada mencionou. A prova, contudo, confirma a destinação de consumo de terceiras pessoas.

Inicialmente, policiais militares foram abordados por um transeunte que o local onde o réu efetuava o tráfico de drogas, escondendo-as no eixo de trailer estacionado nas proximidades.

Com a aproximação da viatura, o réu iniciou caminhada e dispensou 06 microtubos de cocaína de cor verde e próximo ao réu. No eixo do trailer estacionado, os policiais localizaram 06 quites, contendo 120 microtubos de cocaína, semelhantes àqueles que foram jogados ao solo pelo réu.

Além disso, Ygor confirmou que estava no local para comprar drogas do réu.

Assim, a denúncia anônima, a quantidade da droga e sua forma de embalagem, o depoimento da testemunha Ygor; tudo revela que a droga apreendida tinha como destinação o consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito.

Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 -

Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câmb. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331)

A condenação, assim, é de rigor.

3) Da imputabilidade

De acordo com o laudo pericial de fls. 214/220 do apenso nº 0007523-

39.2021.8.26.0451, o réu é portador de déficit cognitivo decorrente de lesão e disfunção cerebral e transtorno de personalidade e do comportamento, assemelhado a perturbação da saúde mental, demonstrando prejuízo das capacidades de entendimento e determinação, de forma que, ao tempo da ação, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, mas não de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Assim, o réu deve ser reconhecido como semi-imputável.

4) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

O réu possui maus antecedentes (Certidão de fls. 75 - Processo nº 0089346-

55.2013.8.26.0050; Certidão de fls. 75/76 - Processo nº 0008320-06.2007.8.26.0451;

Certidão de fls. 77 - Processo nº 0024544-53.2006.8.26.0451; Certidão de fls. 79 -

Processo nº 0031686-50.2002.8.26.045) de forma que sua pena-base deve ser calculada acima do mínimo legal: reclusão de 05 anos e 10 meses e 583 dias-multa.

No caso dos autos, contudo, havendo multirreincidência, é possível reconhecer-se a preponderância da agravante, nos termos da recente readequação da Tese 585, assim definidos pelo Superior Tribunal de Justiça: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade".

Assim reincidência (Certidão de fls. 76 - Processo nº 0018679-73.2011.8.26.0451 e Certidão de fls. 78/79 - Processo nº 0029509-98.2011.8.26.0451, com a informação de

extinção da pena em 05/09/2016 - fls. 97) prepondera sobre a confissão e fará com que a pena sofra aumento de mais um sexto: reclusão de 06 anos, 09 meses e 20 dias e 680 dias-multa.

A causa de diminuição referida no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 não pode ser aplicada, em razão da reincidência e maus antecedentes.

Diante da responsabilidade diminuída, devemos discutir, neste momento processual, sobre a aplicação da pena com a redução prevista no artigo 26, parágrafo único do Código Penal ou a substituição da pena por medida de segurança, consoante disposto no artigo 98 do Código Penal.

No caso dos autos, o laudo pericial concluiu que o réu “apresenta atualmente, sinais e sintomas compatíveis com os critérios diagnósticos elencados na CID-10, DSM-V, OMS, OPAS e CIF para déficit cognitivo decorrente de lesão e disfunção cerebral e transtorno de personalidade e do comportamento, assemelhado a perturbação da saúde mental, demonstrando prejuízo das capacidades de entendimento e determinação. Em nenhum momento apresentou síndrome de abstinência”, indicando para o caso “tratamento por equipe de saúde mental em regime ambulatorial por, pelo menos, dois anos” (fls. 219).

Assim fundamentado, entendo que deve ser aplicada ao réu a medida de segurança sugerida pelo perito.

Pena final: medida de segurança de tratamento ambulatorial, por, pelo menos, 02 anos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR ADELMO FERREIRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à medida de segurança, consistente em tratamento ambulatorial por, no mínimo, 02 anos.

O réu está preso em hospital de custódia, mas diante da pena aplicada, poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu (comprovante de depósito a fls. 186) à União, já que provenientes do tráfico de drogas, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Com o trânsito em julgado desta sentença, remeta-se à Senad a relação de dinheiro decretado o perdimento em favor da União, indicando o local onde se encontram depositados, nos termos do artigo 63, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao réu.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Piracicaba, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA